ŠTATÚT RADY ŠKOLY

V zmysle ustanovenia § 23 ods. 5 a 6 zákona č. 321/2025 Z. z. o školskej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „**zákon o školskej správe**") rada školy:

Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho, Obchodná akadémia a Stredná odborná škola, IČO: 57 046 492

(ďalej ako „**škola**") vydáva tento štatút rady školy.

Čl. 1
Základné ustanovenie

(1) Rada školy je ustanovená v zmysle ustanovenia § 6 ods. 1 a 4 zákona o školskej správe.

Čl. 2
Úlohy rady školy

(1) Rada školy ako samosprávny orgán školy vyjadruje a presadzuje verejné záujmy, záujmy žiakov, ich zákonných zástupcov a zamestnancov školy.

(2) Rada školy plní funkciu verejnej kontroly v oblasti prerokovania otázok týkajúcich sa činnosti školy.

Čl. 3
Činnosť a kompetencie rady školy

(1) Rada školy prerokúva dôležité dokumenty a skutočnosti, ktoré sa týkajú činnosti školy.

(2) Rada školy najmä
   a) prerokúva školský poriadok,
   b) prerokúva školský vzdelávací program,
   c) v odôvodnenom prípade predkladá zriaďovateľovi návrh na odvolanie riaditeľa školy,
   d) v prípadoch uvedených v § 13 ods. 7 zákona o školskej správe prerokúva so zriaďovateľom vymenovanie zástupcu riaditeľa,
   e) vyjadruje sa k výročnej správe po jej predložení zo strany riaditeľa školy v zmysle § 40 ods. 2 zákona o školskej správe,
   f) prerokúva o iné dôležité dokumenty a skutočnosti, ktoré sa týkajú činnosti školy.

Čl. 4
Zloženie rady školy

(1) Rada školy má podľa § 18 zákona o školskej správe 11 členov.

(2) Členmi rady školy sú:
   a) 3 zvolení zástupcovia zamestnancov školy,
   b) 3 zvolení zástupcovia zákonných zástupcov,
   c) 1 predseda školského parlamentu; ak školský parlament v škole nepôsobí, členom rady školy je zástupca žiakov zvolený žiakmi,
   d) 4 delegovaní zástupcovia zriaďovateľa,
   e) 0 delegovaný zástupca vecne príslušnej stavovskej organizácie alebo profesijnej organizácie.

Čl. 5

Spôsob voľby členov rady školy

(1) Voľby do rady školy sa uskutočňujú spôsobom uvedeným v § 20 a § 21 zákona o školskej správe.

(2) Do rady školy sú zvolení zástupcovia príslušnej kategórie voličov, ktorí podľa počtu príslušných členov rady školy určeného zriaďovateľom získali najvyšší počet hlasov. Pri rovnosti hlasov sa poradie určí verejným žrebovaním.

(3) Predseda rady školy vyhotoví o vykonaní volieb do rady školy zápisnicu, ktorá obsahuje náležitosti podľa § 21 ods. 4 zákona o školskej správe

Čl. 6
Práva a povinnosti členov rady školy

(1) Člen rady školy má právo:

a) voliť a byť volený, (ak spĺňa podmienku voliteľnosti),
b) navrhovať kandidátov na funkciu predsedu a podpredsedu rady školy,
c) byť informovaný o všetkých skutočnostiach, ktoré sú predmetom rokovania rady školy a slobodne sa k nim vyjadrovať,
d) obracať sa na radu s podnetmi, požiadavkami a pripomienkami,
e) navrhnúť, aby na zasadnutí rady školy vystúpila osoba, ktorá nie je členom rady školy,
f) hlasovať o všetkých uzneseniach rady školy,
g) predkladať na rokovanie rady školy vlastné námety prípadne materiály,
h) odôvodneným návrhom navrhnúť, aby niektorý bod zasadnutia alebo celé zasadnutie boli neverejné.

(2) Člen rady školy je povinný:

a) zúčastňovať sa na zvolaných zasadnutiach rady školy,
b) oznámiť so zdôvodnením svoju neúčasť na zvolanom zasadnutí rady školy,
c) aktívne sa podieľať na zasadnutí rade školy a hlasovať o predložených uzneseniach,
d) oznámiť vznik niektorého z dôvodov na zánik členstva v rade školy.

Čl. 7
Povinnosti predsedu rady školy

(1) Predsedá činnosť rady školy a koná v jej mene. Rozhoduje o všetkých záležitostiach rady školy, ak nie sú všeobecne platným záväzným právnym predpisom alebo štatútom vyhradené do pôsobnosti iných orgánov.

(2) Predseda rady školy zvoláva, pripravuje a riadi zasadnutia rady školy.

(3) Predseda rady školy zvolá mimoriadne zasadnutie rady školy, ak o to požiada najmenej tretina členov rady školy, riaditeľ školy alebo zriaďovateľ školy.

(4) Predseda rady školy informuje riaditeľa školy o pláne zasadnutí rady školy na príslušný kalendárny rok a najmenej 3 kalendárne dni pred jeho konaním aj o mimoriadnom zasadnutí rady školy.

Čl. 8
Zánik členstva v rade školy

(1) Členstvo v rade školy zaniká z dôvodov a spôsobom uvedeným v § 22 zákona o školskej správe.

Čl. 9
Dôvody odvolania členov rady školy

(1) Voleného člena rady školy môže odvolať len príslušná kategória voličov, ktorú v rade školy zastupuje, ak:

a) sa najmenej 3 krát po sebe bez ospravedlnenia nezúčastní zasadnutia rady školy
b) preukázateľne poruší povinnosti člena rady školy vyplývajúce zo zákona alebo štatútu
c) bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin.

(2) Predsedu rady školy rada školy odvolá, ak bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin.

(3) Predsedu rady školy môže rada školy odvolať, ak
a) opakovane preukázateľne neplní povinnosti predsedu rady školy,
b) sa najmenej dvakrát po sebe nezúčastní na zasadnutí rady školy,
c) porušuje povinnosti vyplývajúce zo zákona alebo štatútu rady školy,
d) dlhodobo nereaguje na povinnosť zvolať zasadnutie rady školy,
e) nekoná v súlade so záujmami rady školy, školy alebo zriaďovateľa alebo koná v rozpore s nimi.

Čl. 10
Spôsob doplňovania členov rady školy z dôvodu zániku členstva pred uplynutím funkčného obdobia

(1) Ak zaniklo členstvo v rade školy členovi rady školy pred uplynutím funkčného obdobia, uvoľnené miesto sa obsadí novým členom rady školy nasledovne:

a) v prípade člena, ktorý je voleným zástupcom zamestnancov školy, nastupuje na jeho miesto zástupca zamestnancov, ktorý sa v riadnych voľbách do rady školy za príslušnú kategóriu voličov umiestnil ako ďalší v poradí podľa počtu získaných hlasov za zvolenými zástupcami, spĺňa podmienky pre ustanovenie do funkcie člena rady školy a súhlasí s ustanovením do funkcie člena rady školy,

b) v prípade člena, ktorý je voleným zástupcom zákonných zástupcov, nastupuje na jeho miesto zástupca zákonných zástupcov, ktorý sa v riadnych voľbách do rady školy za príslušnú kategóriu voličov umiestnil ako ďalší v poradí podľa počtu získaných hlasov za zvolenými zástupcami, spĺňa podmienky pre ustanovenie do funkcie člena rady školy a súhlasí s ustanovením do funkcie člena rady školy,

c) v prípade zániku členstva predsedovi školského parlamentu nastúpi na uvoľnené miesto nový predseda školského parlamentu,

d) v prípade zániku členstva zvoleného zástupcu žiakov nastupuje na jeho miesto zástupca žiakov, ktorý sa v riadnych voľbách do rady školy za príslušnú kategóriu voličov umiestnil ako ďalší v poradí podľa počtu získaných hlasov za zvoleným zástupcom, spĺňa podmienky pre ustanovenie do funkcie člena rady školy a súhlasí s ustanovením do funkcie člena rady školy.

(2) Ak nie je možné postupovať podľa ods. 1 tohto článku štatútu rady školy, pre doplnenie členov rady školy pri volených zástupcoch zorganizuje rada školy v spolupráci so zriaďovateľom a riaditeľom školy doplňujúce voľby pre danú skupinu oprávnených voličov.

Čl. 11
Pravidlá zasadnutia rady školy

(1) Zasadnutia rady školy sa riadia ustanoveniami § 23 zákona o školskej správe.

(2) Pozvánku na zasadnutie rady školy posiela predseda rady školy ostatným členom rady školy elektronicky e-mailom minimálne 5 dní pred zasadnutím rady školy. Súčasťou pozvánky je program zasadnutia rady školy, podkladové materiály a návrhy uznesení.

(3) Zasadnutie rady školy je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov.

(4) Zasadnutie rady školy alebo konkrétny bod jej programu môže byť na odôvodnený návrh ktoréhokoľvek člena rady vyhlásené za neverejné.

(5) Na zasadnutie rady školy možno prizvať v prípade potreby aj tretie osoby.

(6) Na základe písomnej žiadosti inej osoby, ako člena rady školy, doručenej predsedovi rady školy najmenej 3 pracovné dni pred zasadnutím rady školy, alebo na základe návrhu ktoréhokoľvek člena rady školy, môže rada školy umožniť vystúpenie aj osobe, ktorá nie je členom rady školy.

Čl. 12
Zasadnutie rady školy online

(1) Zasadnutie rady školy možno v odôvodnených prípadoch uskutočniť aj prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami informačnej a komunikačnej technológie, po predchádzajúcom odsúhlasení zo strany členov rady školy, bez fyzickej prítomnosti rady školy, vrátane tajného hlasovania, ak to technické podmienky umožňujú, a hlasovania prostredníctvom e-mailovej komunikácie (ďalej ako „**hlasovanie per rollam**").

(2) Na zasadnutia rady školy online sa primerane vzťahujú ustanovenia o pravidlách zasadnutia rady školy tohto štatútu.

(3) V čase krízovej situácie je možné uskutočniť hlasovanie rady školy aj bez zasadnutia rady školy.

(4) Per rollam nie je možné hlasovať v týchto prípadoch: návrh na odvolanie riaditeľa, schvaľovanie Štatútu alebo jeho zmien., určení členov výberovej komisie.

(5) Postup pri hlasovaní per rollam:

a) hlasovanie sa uskutočňuje elektronickou formou prostredníctvom emailu,
b) predseda rady školy pošle jednotlivým členom rady materiály a návrhy uznesení minimálne 5 pracovných dní pred uskutočnením hlasovania na emailové adresy oznámené členmi rady školy,
c) Predseda rady školy súčasne určí deň a čas, do kedy je potrebné sa hlasovať,
d) Predseda rady školy zabezpečí vyhotovenie zápisnice o hlasovaní per rollam, ktorej prílohou budú jednotlivé emaily o hlasovaní,
e) po ukončení hlasovania predseda bezodkladne informuje všetkých členov rady školy o jeho výsledkoch.

(6) Povinnosti členov rady školy pri hlasovaní per rollam:

a) hlasovať v stanovenom termíne,
b) hlasovať v súlade s možnosťami hlasovania identifikovateľne (meno, priezvisko člena rady školy), jasne vyjadriť svoju odpoveď.

(7) Na prijatie uznesenia hlasovaním per rollam platia primerane ustanovenia o prijatí uznesení. Ak sa člen rady školy nevyjadrí v stanovenom termíne, má sa za to, že sa hlasovania nezúčastnil.

Čl. 13
Prijímanie a vyhotovovanie uznesení

(1) Rada školy prijíma rozhodnutia formou uznesení.

(2) Návrh na prijatie uznesenia môže podať ktorýkoľvek člen rady školy.

(3) O návrhoch na uznesenie rady školy k jednotlivým bodom programu sa hlasuje v poradí ako boli predložené.

(4) Na prijatie uznesenia rady školy je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov rady školy, ak zákon neustanovuje inak.

(5) V prípade rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas predsedu rady školy.

(6) Písomné vyhotovenie uznesenia rady školy obsahuje najmä:
   a) jednoznačný text prijatého rozhodnutia rady školy,
   b) deň, čas a miesto konania zasadnutia rady školy,
   c) hlasovanie – počet prítomných členov, počet hlasov za, počet hlasov proti a počet členov, ktorí sa zdržali hlasovania,
   d) podpis predsedu rady školy.

Čl. 14
Voľba členov rady školy do výberovej komisie na funkciu riaditeľa školy

(1) Rada školy určí členov výberovej komisie v súlade s § 11 ods. 1 zákona o školskej správe nasledovne:
   a) ak je predsedom rady školy člen za kategóriu zamestnancov predseda rady školy na verejnom zasadnutí rady školy žrebovaním z členov rady školy príslušnej kategórie vyžrebuje ako členov výberovej komisie za radu školy: jedného člena rady školy z kategórie zamestnancov, dvoch členov rady školy z kategórie rodičov a dvoch členov rady školy z kategórie nominantov zriaďovateľa.
   b) ak je predsedom rady školy člen za kategóriu rodičov predseda rady školy na verejnom zasadnutí rady školy žrebovaním z členov rady školy príslušnej kategórie vyžrebuje ako členov výberovej komisie za radu školy: jedného člena rady školy z kategórie rodičov, dvoch členov rady školy z kategórie zamestnancov a dvoch členov rady školy z kategórie členov rady delegovaných zriaďovateľom.
   c) ak je predsedom rady školy člen delegovaný zriaďovateľom predseda rady školy na verejnom zasadnutí rady školy žrebovaním z členov rady školy príslušnej kategórie vyžrebuje ako členov výberovej komisie za radu školy: jedného člena rady školy z kategórie členov delegovaných zriaďovateľom, dvoch členov rady školy z kategórie rodičov a dvoch členov rady školy z kategórie zamestnancov.

(2) Rada školy môže nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov rady rozhodnúť, že členov výberovej komisie z radov členov rady školy za jednotlivé kategórie určí voľbou, ktorej podrobnosti určí predseda rady školy.

Čl. 15
Vedenie dokumentácie zo zasadnutia rady školy, spôsob a miesto jej uloženia

(1) Z každého zasadnutia rady školy sa vyhotoví zápisnica a prezenčná listina, za čo zodpovedá predseda rady školy.

(2) Zápisnica zo zasadnutia obsahuje záznam o tom, kto rokovanie rady školy viedol, počet prítomných členov rady školy, program zasadnutia rady školy, stručný obsah vystúpenia rečníkov, prijaté uznesenia rady školy a výsledky hlasovania o nich.

(3) Na začiatku zasadnutia rady školy si členovia rady školy spomedzi seba zvolia zapisovateľa a dvoch overovateľov zápisnice, ktorí spolu s predsedom rady školy podpisujú každé vyhotovenie zápisnice.

(4) Vyhotovenú zápisnicu zo zasadnutia rady školy do 7 pracovných dní pošle predseda rady školy emailom ostatným členom rady školy na vyjadrenie s určením lehoty.

(5) Predseda rady školy zabezpečí zapracovanie prípadných relevantných pripomienok členov rady školy do zápisnice do 3 pracovných dní od ich doručenia v stanovenej lehote.

(6) Zápisnicu zo zasadnutia rady školy po zapracovaní pripomienok bezodkladne podpíše predsedajúci a overovatelia zápisnice a zápisnicu pošle v lehote 2 dní na zverejnenie riaditeľovi školy (alebo inej poverenej osobe) na zverejnenie.

(7) Zápisnica zo zasadnutia rady školy sa zverejňuje na webovom sídle školy do 15 pracovných dní od zasadnutia rady školy v súlade s osobitným predpisom. Súčasťou zápisnice o hlasovaní per rollam sú jednotlivé emaily o hlasovaní.

(8) Uloženie zápisníc, prezenčných listín a ostatných materiálov súvisiacich s činnosťou rady školy zabezpečuje predseda rady školy v súčinnosti s riaditeľom školy alebo na to osobitne písomne povereným zamestnancom školy v sídle školy.

Čl. 16
Finančné zabezpečenie rady školy

(1) Rada školy nemá vlastný majetok.

(2) Rada školy zabezpečuje svoju činnosť z prostriedkov schváleného rozpočtu školy, ktorý je v zmysle zákona č. 322/2025 Z. z. o financovaní škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.

Čl. 17
Záverečné ustanovenia

(1) Skutočnosti neupravené týmto štatútom sa riadia ustanoveniami zákona o školskej správe, prípadne ustanoveniami iných aplikovateľných právnych predpisov.

(2) Tento štatút bol prerokovaný a schválený na zasadnutí rady školy a od tohto dňa nadobúda platnosť.

V Gymnázium Augusta Horislava Škultétyho, Obchodná akadémia a Stredná odborná škola 19.2.2026

.....
Ing. Marian Koštial